سياسة المخالفات والجزاءات وإجراءات المساءلة

حزمة سياسات ولوائح القطاع غير الربحي

منصة دفة للتخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات

الإصدار 3.0 | 06 نوفمبر 2026	DAF-HR-04

الموارد البشرية والتطوع والسلامة

نموذج مهني استرشادي

يُستكمل ببيانات الجهة وحقول التخصيص، ويخضع للمراجعة المهنية وقرار الاعتماد والموافقات النظامية اللازمة قبل الاستخدام.

Word + PDF • نموذجًا مطورًا • 4 مجموعات 19

سياسة المخالفات والجزاءات وإجراءات المساءلة

نموذج استرشادي موسع وقابل للتخصيص — منصة دفة (Dafa Platform)

بيان الغلاف	التفصيل
كود الوثيقة	DAF-HR-04
إصدار الوثيقة	3.0
تاريخ الإصدار	2026/11/06
التصنيف	الموارد البشرية والتطوع والسلامة
الجهة المالكة	..... (تُستكمل عند التخصيص)
حالة الوثيقة	نموذج مهني استرشادي لا يصبح معتمدًا إلا بعد استكمال بيانات الجهة وحقول التخصيص الحرجة وإصدار قرار الاعتماد والحصول على الموافقات النظامية اللازمة

قاعدة التعارض (إلزامية): تسود الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، النيابة العامة، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الجهة المشرفة على الجهة) واللائحة الأساسية/التنظيمية المعتمدة على أي حكم في هذا النموذج. لا يجوز استخدام حقول التخصيص لتخفيض حق نظامي أو تجاوز اختصاص أو إعفاء من موافقة واجبة، ولا يجوز تثبيت أي مدة أو نسبة أو مبلغ في النص إلا إذا كان لها سند نظامي صريح؛ وما عدا ذلك يكون حقل تخصيص.

قراءة الوثيقة: تُصنف فقراتها إلى: حكم نظامي ملزم (يجب تطبيقه كما ورد)، وقاعدة داخلية (يلتزم بها العاملون بالجهة بعد اعتمادها)، وأفضل ممارسة (إرشاد مهني اختياري). يُشار إلى طبيعة كل حكم حيثما يلزم.

1. التعريف بالوثيقة ومرجعيتها

1.1 الغرض

تنظيم دورة حياة كاملة وعادلة للمساءلة التأديبية داخل الجهة، منذ ورود البلاغ أو رصد المخالفة، مرورًا بالفحص الأولي، وتدابير الحماية والإجراءات الاحترازية، وتشكيل جهة التحقيق المستقلة، وإشعار العامل وسماع أقواله، وجمع الأدلة وتحليلها، وإصدار القرار المسبب، وتبليغه وتنفيذه، وانتهاءً بالتظلم الداخلي والاعتراض أمام المحكمة العمالية. وتستبعد الوثيقة صراحة العقوبات التلقائية والانطباعية والجماعية والانتقامية، وتقيم جسرًا بين المعالجة الداخلية والمسارات النظامية الخارجية (النيابة العامة، نزاهة، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الجهات المشرفة) متى اقتضت طبيعة الواقعة ذلك.

1.2 الأهداف

1. ضمان العدالة الإجرائية الكاملة في كل قضية: بلاغ موثق، وفحص أولي مهني، وحماية للأشخاص والأدلة، وتحقيق محايد، وسماع كامل للأقوال، وقرار مسبب معلل، وتنفيذ دقيق، وتظلم فعال.
2. ربط كل جزاء بثلاثية: فعل ثابت بالتحقيق + سند نظامي أو لائحي معتمد + تناسب معتمد.
3. منع الجزاء غير المنصوص عليه، والعقوبة المزدوجة، والتشديد غير المبرر، والتعسف، والانتقام من المبلغين والشهود والضحايا.
4. ضبط المهل النظامية (الاكتشاف، الاتهام، التحقيق، إصدار القرار) وحقوق العامل (الإشعار، الدفاع، التمثيل المتاح، التظلم) وقواعد التبليغ والإثبات.

5. توحيد المسارات الخاصة بالمخالفات الحساسة: التحرش، وحماية البيانات الشخصية، والمخالفات المالية، وحماية الطفل والمستفيد، ومخالفات النزاهة والرشوة.
6. حماية الجهة نفسها من مخاطر التقاضي والغرامات النظامية عبر الالتزام الإجرائي الدقيق، وحماية ثقافة النزاهة عبر تشجيع البلاغ الحسن النية.

1.3 نطاق التطبيق

- حكم نظامي: تسري أحكام هذه السياسة على جميع العاملين لدى الجهة المرتبطين بها بعلاقة عمل (نظامية أو تعاقدية خاضعة لنظام العمل) فيما يتصل بأعمالهم، وفيما يتصل بأفعالهم خارج مكان العمل متى كانت مرتبطة بالعمل أو بصاحب العمل أو بالمدير المسؤول وفق نص النظام.[1]
- تُطبَّق قواعدها العاملة في العدالة الإجرائية والتحقيق والحماية والسرية، عند الاقتضاء، على المتطوعين، والمتدربين، والمقاولين والموردين وأعضاء مجلس الإدارة واللجان، وإن اختلف مصدر المساءلة: فمخالفات المتطوعين والموردين وأصحاب العلاقة تُعالج وفق العقود واللوائح والأنظمة الخاصة بهم لا تلقائيًا بجزاءات العمل.
- عند تعارض أحكام هذه السياسة مع سياسات الجهة الأخرى المعتمدة، تُقرأ معها بصفتها وثيقة مرجعية للمساءلة، وتُحال النقاط التفصيلية إلى: DAF-HR-01 (الموارد البشرية)، وDAF-HR-03 (المكافآت والحوافز وتقدير الأداء)، وDAF-ETH-01 (الأخلاقيات والنزاهة)، وDAF-ICT-01 (أمن المعلومات وحماية البيانات)، وDAF-CMP-01 (مكافحة غسل الأموال)، وDAF-FIN-01 (الشؤون المالية).

1.4 المرجعية النظامية والمهنية

المرجع	طبيعته في هذه الوثيقة
نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتعديلاته، وبخاصة المواد (66–72) منه بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/44) بتاريخ 1446/2/8هـ النافذ في 2025/2/19م، ومنها المادة (72) المعدلة المتعلقة بالتظلم الداخلي والاعتراض القضائي[3]	حكم نظامي ملزم
اللائحة التنفيذية لنظام العمل ونماذج اللوائح الداخلية الموحدة لتنظيم العمل وضوابط اعتمادها[4]	حكم نظامي ملزم
نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي (م/36) وتعديلاته (ومنها تعديل المرسوم الملكي م/4 بتاريخ 1439/9/12هـ) بشأن تعاملات القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتعاونيات[5]	حكم نظامي ملزم (جزائي)
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الصادر بالمرسوم الملكي (م/148) بتاريخ 1445/8/8هـ النافذ في 2024/6/28م، ولائحته التنفيذية المنشورة بتاريخ 2026/6/12م[6][7]	حكم نظامي ملزم
نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي (م/19) وتعديله بالمرسوم الملكي (م/148)[8]	حكم نظامي ملزم
نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي (م/2) بتاريخ 1439/9/12هـ[9]	حكم نظامي ملزم (جزائي)
نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي (م/14) وتعديلاته[10]	حكم نظامي ملزم
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وقواعد الحوكمة المحدثة (1447/6/19هـ)، ونظام التعاونيات (م/96)، ونظام العمل التطوعي الموحد (م/89)، بحسب شكل الجهة القانوني[13]	حكم نظامي ملزم
جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية (قرار وزاري رقم 112377) بشأن المخالفات المسندة لصاحب العمل[14]	حكم نظامي ملزم

المرجع	طبيعته في هذه الوثيقة
المعايير المهنية الدولية (ISO 37002 للبلاغات، ISO 37301 لأنظمة الامتثال)	إرشاد/أفضل ممارسة

ملاحظة قرائية: الإحالات أعلاه تُقرأ للالتزام أو للإرشاد بحسب طبيعة كل مصدر؛ فالنصوص النظامية السعودية النافذة تسود عند أي تعارض، ولا تتحول المعايير الدولية إلى التزام إلا إذا تبنتها الجهة صراحة أو أوجبه مرجع رسمي أو عقد.

1.5 التعريفات

المصطلح	التعريف المعتمد
المخالفة	فعل أو امتناع ثابت بالتحقيق، يخالف نظامًا نافذًا أو عقد عمل أو لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من الوزارة ومعلنة للعاملين.
البلاغ	إبلاغ موثق بوقائع يُحتمل أنها مخالفة، يرفعه عامل أو متطوع أو مستفيد أو طرف ثالث أو جهة رقابية، بأي قناة معتمدة بالجهة.
الفحص الأولي	مرحلة تقييم البلاغ لتحديد الاختصاص والسند والمخاطر الفورية وقابلية التحقيق، دون إصدار حكم مسبق.
الإجراء الاحترازي	تدبير مؤقت متناسب ومحدد المدة يُتخذ لحماية الأشخاص أو الأموال أو البيانات أو الأدلة أثناء المعالجة، ولا يُعد جزاءً نهائيًا ولا إدانة.
التحقيق	جمع الأدلة وتحليلها وسماع الأقوال لتحديد ما ثبت وما لم يثبت، بمعايير الاستقلال والموضوعية وحفظ سلسلة الحيازة.
سلسلة الحيازة	التوثيق المستمر لمصدر الدليل ومن تعامل معه ومتى وأين، بما يضمن سلامته وقابليته للإثبات وعدم العبث به.
المخالفة الجسيمة	مخالفة ذات أثر كبير أو خطورة مرتفعة أو مساس بالنزاهة أو السلامة أو الأموال أو البيانات أو السمعة أو المستفيدين، تستوجب مسار تحقيق موسعًا ومراجعة قانونية قبل أي جزاء.
التظلم الداخلي	طلب كتابي من العامل لمراجعة قرار الجزاء لدى الجهة المختصة لدى صاحب العمل، خلال ثلاثين يومًا وفق المادة (72) المعدلة.
الاعتراض	الطعن أمام المحكمة العمالية بعد رفض التظلم أو انقضاء مدة البت فيه، خلال ثلاثين يومًا وفق المادة (72) المعدلة.
الانتقام	أي إجراء سلبي ضد مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية أو أقاربهم بسبب إبلاغهم أو شهادتهم، ويشمل الفصل والإجراءات التأديبية المطعون فيها وتغيير شروط العمل بما يقلص الحقوق.
البلاغ الحسن النية	بلاغ مؤيد بمعلومات يُحتمل صحتها قدمه المبلغ دون قصد الإضرار أو الكسب غير المشروع، وإن ثبت خطؤه لاحقًا.
تضارب المصالح	وجود مصلحة شخصية (مالية أو عائلية أو مصلحية) قد تؤثر على حياد القرار أو التحقيق، تستوجب الإفصاح والانسحاب.

2. الحوكمة والمسؤوليات

تعتمد الجهة هيكلًا للمساءلة يتناسب مع حجمها وطبيعة مخاطرها، على أن يستوفي الضوابط الآتية: (أ) عدم الجمع بين إعداد العملية واعتمادها ومراجعة أدلتها متى خلَّ ذلك باستقلال الرقابة؛ (ب) وجود مسار بديل يعلو فيه البلاغ على مستوى المُبلَّغ عنه؛ (ج) تدوير الاختصاصات دوريًا؛ (د) توثيق كل تضارب مصالح وانسحاب.

الدور	المسؤوليات الأساسية	مستوى المساءلة	الأدلة المنتجة
مجلس الإدارة/الجمعية العمومية (حسب شكل الجهة)	اعتماد هذه السياسة واللائحة الداخلية، والنظر في القرارات ذات الأثر الاستراتيجي أو الجماعي، والإشراف على سلامة النظام التأديبي كله	مسؤولية الحوكمة العليا	محضر اعتماد، تقارير دورية
صاحب الصلاحية التأديبية	إصدار قرار الجزاء أو اعتماده بعد التحقيق، والتأكد من السند والتناسب والمهل وحق التظلم	مسؤولية القرار الشخصية	قرار مسبب موقع، سند اختصاص
الموارد البشرية	استقبال البلاغات وتسجيلها، وضبط المهل، والإشعارات، والتنسيق مع اللجان، وتنفيذ القرار، وأرشفة الملفات، والإحصاءات	إدارة العملية التشغيلية	سجل بلاغات، مراسلات، إثباتات تبليغ
المحقق/لجنة التحقيق	التحقيق المحايد، وجمع الأدلة، وسماع الأقوال، وإعداد التقرير والتوصية دون إصدار قرار	استقلال القضية ومحايدتها	محاضر سماع، تقرير تحقيق، سجل أدلة
جهة التظلم	مراجعة مستقلة للقرار والأدلة والتناسب والإجراء، لم تشارك في إصداره	استقلال المراجعة	قرار تظلم مسبب
الشؤون القانونية/المراجعة القانونية	مراجعة السند النظامي واللائحي والصياغة والمخاطر التقاضي قبل إصدار القرارات الجسيمة	رقابة قانونية	مذكرة مراجعة قانونية
الإدارة المالية	تنفيذ الأثر المالي (الغرامة، الحجب) بدقة وفق القرار والحدود النظامية فقط	رقابة مالية	قيود محاسبية، مطابقة تنفيذ
الامتثال/مسؤول حماية البيانات/النزاهة	التصعيد للجهات الخارجية، وحماية المبلغين، ومعالجة تضارب المصالح، ومتابعة الإجراءات التصحيحية النظامية	رقابة متخصصة مستقلة	تقييم مخاطر، إثباتات تصعيد، سجل حماية
المستشار الخارجي (عند الحاجة)	التحقيق في القضايا التي يتعذر استقلالها داخليًا (قيادة عليا، تضارب واسع)	تعاقدي محكوم بعقد تحقيق	تقرير مستقل

قواعد استقلالية خاصة:

7. إذا كان المُبلَّغ عنه عضو مجلس إدارة أو قيادة تنفيذية أو صاحب صلاحية تأديبية، يُحال البلاغ فورًا إلى جهة أعلى (مجلس الإدارة أو لجنة حوكمة أو مستشار خارجي)، ولا يُعالج لدى المرؤوسين أو ذوي العلاقة.

8. لا يجوز للمحقق أن يكون شاهدًا في الواقعة أو طرفًا فيها أو ذا قرابة أو مصلحة مع أي طرف؛ وكل مشارك يوقع إقرار استقلال وعدم تضارب.
9. تُسند القضايا ذات الحساسية (التحرش، حماية الطفل، البيانات، النزاهة) إلى لجنة مؤهلة مختلطة (موارد بشرية + قانون + اختصاص فني + عضو مستقل)، مع سرية أوسع وصلاحية اتخاذ تدابير حماية أسرع.
10. في الجهة الصغيرة التي يتعذر فيها تعدد الأدوار، يُوثق الضابط البديل، وتُستخدم مراجعة خارجية عينة دورية، ويُحال ما يتعلق بالقيادة إلى الجهة الأعلى لا إلى الأقران.

3. المبادئ الحاكمة للمساءلة العادلة

11. شرعية الجزاء (لا عقوبة بلا نص): لا يجوز توقيع أي جزاء لا يكون منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الداخلية المعتمدة من الوزارة والمعلنة للعاملين.[1]
12. قرينة البراءة وعدم كفاية الشبهة: لا يُعتد بالظن أو الشهرة السابقة أو الانطباع الإداري؛ ولا يُدان العامل إلا بمخالفة ثابتة بالتحقيق وفق الأدلة المشروعة.
13. الاختصاص النظامي للواقعة: لا عقوبة عن فعل ارتكب خارج نطاق العمل إلا إذا كان متصلًا بالوظيفة أو بصاحب العمل أو بالمدير المسؤول وفق نص النظام.[1]
14. الإنصاف الإجرائي: إشعار مسبق مكتوب بالتهم، واستجواب وسماع دفاع كامل، وإمكانية تقديم الأدلة والدفوع، وتوثيق كل ذلك في محضر يُحفظ في ملف العامل.[1]
15. التناسب: ملاءمة نوع الجزاء وقدره لخطورة الفعل وآثاره وللظروف المخففة والمشددة، مع مراعاة السوابق المتشابهة والاتساق.
16. منع الازدواج: لا تُفرض أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة الواحدة، ولا تُعاد معاقبة العامل على الفعل ذاته بعد الحكم النهائي فيه داخل الجهة.[1]
17. عدم التشديد التلقائي عند التكرار: لا تُشدد العقوبة للمخالفة المكررة إذا مضى (180) يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بالعقوبة السابقة وفق قواعد النظام.[1]
18. حظر العقوبة الجماعية والانتقامية: لا يجوز معاقبة مجموعة عن فعل فرد لم يُحدد مرتكبه، ولا توقيع جزاء ردًا على بلاغ حسن النية أو إجازة نظامية أو شكوى أو شهادة أو رفض أداء عمل خطر أو ممارسة حق نظامي.
19. الفصل بين الحماية والإدانة: الإجراء الاحترازي تدبير مؤقت للحماية لا يعد قرينة إدانة، ويخضع لحدود المدة والمراجعة وحق العامل في الاعتراض عليه.
20. علنية القاعدة وسرية الإجراء: تكون اللائحة والجزاءات المحتملة معلنة للعاملين، بينما تظل إجراءات القضية الفردية ومحتواها سرية في حدود الحاجة، مع مراعاة قواعد حماية البيانات الشخصية وعدم التشهير.[8]
21. حق التظلم المضمون: تظلم داخلي فعال خلال ثلاثين يومًا، ثم اعتراض أمام المحكمة العمالية وفق المادة (72) المعدلة، دون أي عقوبة أو أثر سلبي لمجرى التظلم ذاته.[2]
22. الاستقلال والموضوعية: تُشكل جهات البلاغ والفحص والتحقيق والقرار والتظلم بما يضمن استقلال كل مرحلة عن التي قبلها، ويُوثق أي انسحاب لتضارب مصالح.

4. دورة حياة القضية التأديبية (المراحل الثماني)

تمر كل قضية بالمراحل الآتية بالترتيب، ولا يجوز القفز أو دمج مرحلة في أخرى بما يخل بحق الدفاع، مع إمكانية الحسم المبكر عند أي مرحلة بقرار مسبب موثق.

المرحلة (1): استقبال البلاغ وتسجيله

23. تتيح الجهة قنوات بلاغ معلنة ومتاحة (بريد مخصص، خط ساخن، بوابة إلكترونية، بريد ورقي موثق، تقارير الجهات الرقابية)، وتحظر اشتراط التوقيع على البلاغ كشرط للنظر.
24. يُسجل كل بلاغ في سجل البلاغات برقم متسلسل وتاريخ الورود ومصدره (إن أمكن دون كشف هوية المبلغ إذا طلب السرية) ووقائعه المبلغ عنها والأطراف والأدلة المرفقة.
25. يُمنح المُبلغ إشعار استلام خلال مدة تخصيصية محددة في حقول التخصيص، مع شرح حقوقه وضمانات عدم الانتقام.
26. البلاغات المقدمة بسوء نية أو للإضرار (التبليغ الكيدي) تُعامل بعد التحقيق مستقلة عن البلاغ الأصلي، ولا تُقفل قضية أصلية صحيحة بمجرد ثبوت سوء نية مبلغ آخر عنها.

المرحلة (2): الفحص الأولي والتصنيف المبدئي

27. خلال مدة الفحص الأولي (حقل تخصيص، يوصى بخمسة أيام عمل كحد أقصى) يُقيَّم: الاختصاص (داخلي/خارجي)، والسند المحتمل (نظام/لائحة/عقد)، ودرجة الخطورة المبدئية، والمخاطر الفورية على الأشخاص أو الأموال أو البيانات أو الأدلة، ووجود قرائن تشير لمسار خارجي (جنائي أو رقابي).

28. مخرجات الفحص الأولي أحد ثلاثة: (أ) فتح تحقيق تأديبي؛ (ب) إحالة لمسار خارجي أو موازٍ (نيابة عامة، نزاهة، هيئة البيانات، الجهة المشرفة)؛ (ج) عدم كفاية البيانات للتحقيق مع إغلاق موثق يمكن فتحه بمعلومات جديدة.

29. يُثبت سبب القرار كتابة، ولا يُغلق بلاغ متعلق بالتحرش أو حماية الطفل أو السلامة الجسدية بمجرد "عدم كفاية البيانات" دون اتخاذ تدابير حماية مناسبة.

المرحلة (3): تدابير الحماية والإجراءات الاحترازية

30. تُتخذ التدابير الاحترازية (النقل المؤقت، الإجازة الإدارية المدفوعة، تقييد الوصول للأنظمة أو الأماكن، الفصل المؤقت بين طرفين) بناء على تقييم خطورة موثق، وبقرار من صاحب الصلاحية أو اللجنة المختصة، بمدة محددة وقابلة للمراجعة الدورية، ودون أن توصف بأنها عقوبة أو إدانة.

31. يُشعر العامل المعني بالتدبير الاحترازي وأسبابه ومدته وأحقيته في الاعتراض عليه لدى جهة أعلى خلال مدة تخصيصية، وتُراجع التدابير كل (سبعة أيام عمل) أو ما تحدده الجهة بحسب الخطورة، وتُرفع عند زوال السبب.

32. تتولى الجهة حماية المبلغ والشهود والضحايا وفق نظام حماية المبلغين ولائحته التنفيذية: إخفاء الهوية، وعدم كشف البيانات، ومنع الإجراءات الانتقامية، وتمكين طلب الحماية للبلاغات النظامية الكبرى لدى النيابة العامة/المركز الوطني لحماية المبلغين.[6][7]

33. تُراعى عند المخالفات المالية تجميد الصلاحيات والأرصدة المشبوهة مؤقتًا ومنع إتلاف المستندات، وعند مخالفات البيانات احتواء الحادث تقنيًا وإخطار مسؤول حماية البيانات لتقييم الإخطار النظامي خلال (72) ساعة للهيئة السعودية للبيانات عند توفر مقتضياته.[8]

المرحلة (4): تشكيل جهة التحقيق

34. يُصدر قرار تشكيل موثق: اسم المحقق أو تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونطاق التحقيق ومدته التقديرية، مع إقرارات استقلال وتضارب مصالح موقعة من كل عضو.

35. يجوز الاستعانة بمحقق خارجي (مكتب محاماة/شركة تحقيق) في القضايا التي يستحيل فيها الاستقلال الداخلي أو التي تتطلب خبرة جنائية أو رقمية متخصصة.

36. إذا تعلق القرار المنتظر بأحد أعضاء لجنة التحقيق أو خطه الإشرافي، تُفعَّل قاعدة الانسحاب والبديل الموثقة.

المرحلة (5): إشعار العامل وسماع أقواله

37. حكم نظامي: لا توقع عقوبة إلا بعد إشعار العامل كتابة بالتهم المنسوبة إليه، واستجوابه، وسماع دفاعه، وتدوين ذلك كله في محضر يحفظ في ملفه. ويجوز أن يكون الاستجواب شفهيًا في المخالفات البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها التنبيه أو خصم أجر يوم واحد، مع تدوين ذلك في محضر.[1]

38. يتضمن الإشعار الكتابي: وصف الفعل المنسوب وتاريخه ومصدره، والسند النظامي أو اللائحي المُحتمل، وموعد ومكان الاستجواب، وحق العامل في الحضور بعد إذن، وتقديم الأدلة والشهود والمستندات، والتمثيل بالقنوات المتاحة نظامًا، وضمانات السرية وعدم الانتقام.

39. تُراعى حالات الظرف القاهر والإجازة المرضية الموثقة عند تحديد الموعد، وتُوثق كل محاولة إشعار ورفض أو تخلف؛ ولا يُحرم العامل من سماع أقواله لمجرد تخلفه، بل تُجدد الدعوة موثقة، ويستمر التحقيق بالأدلة المتاحة مع توثيق التخلف.

40. يُسمع كل شاهد على حدة متى أمكن، ويُوقع على محضره، ولا يُعرض على المتهم إلا وفق الضوابط النظامية والقضائية إن تطلب الأمر لاحقًا.

41. للعامل حق الاطلاع في حضور المحقق على الأدلة المنسوبة إليه بالقدر الذي يكفل الدفاع دون الإخلال بسرية الغير أو بسلسلة الحيازة أو بتحقيقات خارجية قائمة.

المرحلة (6): جمع الأدلة وتحليلها

42. تشمل الأدلة المشروعة: المستندات الأصلية، والسجلات المالية والحضورية والإلكترونية، والمراسلات، وتسجيلات المراقبة القانونية، وشهادات الشهود، وأدلة الخبرة الفنية، والاعترافات الموثقة، والأدلة الرقمية المستخرجة بطرق مشروعة.

43. تُحفظ الأدلة بسلسلة حيازة موثقة (من حصل عليها، ومتى، وأين، وكيف نُقلت وحُفظت)، ولا يجوز تعديلها أو إنشاؤها أو إتلافها، ويُحظر إدخال مستندات بأثر رجعي تبدو وكأنها سابقة على الواقعة.

44. الأدلة الإلكترونية تُستخرج بأدوات متخصصة وتوثق صورة طبق الأصل (Hash) ووسيلة الحفظ ومن له صلاحية الوصول، ويُمنع العبث بها أو إعادة تشغيل الأجهزة المعنية قبل الاستحواذ عليها عند الاشتباه الجنائي.
45. تُقيَّم الأدلة بمعيار الثبوت الجماعي، وتُسجل الأدلة النافية كما المؤيدة في التقرير، ولا يجوز حجب أدلة البراءة عن اللجنة أو صاحب الصلاحية.
46. يُحرر تقرير تحقيق يتضمن: النطاق والسند، والتسلسل الزمني، والوقائع الثابتة وغير الثابتة، والأدلة وتحليلها، وأقوال العامل والشهود، والظروف المخففة والمشددة، والتوصية التأديبية أو بالحسم أو بالإحالة، ومسودة الإجراءات التصحيحية والتصعيدية. يوقع المحققون التقرير بتاريخ انتهائه.

المرحلة (7): القرار المسبب والتبليغ

47. يُصدر قرار الجزاء من صاحب الصلاحية بعد مراجعة تقرير التحقيق ومراجعة قانونية للقرارات الجسيمة، وخلال المدة النظامية: لا يجوز توقيع عقوبة بعد مضي أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة على العامل.[1]
48. يتضمن القرار الصادر كتابة: وصف المخالفة الثابتة وتاريخها، والسند النظامي واللائحي، والأدلة المعتمدة، ورد العامل وما قُبل أو رُفض وأسباب القبول والرفض، وعوامل التناسب والسوابق، ونوع الجزاء وقدره ومدته وتاريخ نفاذه، وحق التظلم ومدته والجهة المختصة وقناة التقديم، وبيان الإجراءات التصحيحية المرافقة.
49. التبليغ (حكم نظامي): يُبلغ العامل القرار كتابة، وإذا رفض تسلمه أو تغيب أُرسل إلى عنوانه المثبت في ملفه بالبريد المسجل، ويُوثق الإرسال ومحتواه وتاريخه وما يثبت الوصول، ويُحتسب سريان مهل التظلم من تاريخ الإبلاغ الفعلي أو القانوني أيهما ينطبق.[2]

المرحلة (8): التنفيذ والتصحيح والمتابعة

50. تنفذ الموارد البشرية والمالية القرار كما ورد حرفيًا دون زيادة في النوع أو القدر أو المدة أو تقديمها أو تأخيرها عن تاريخ النفاذ، ويُحظر الاجتهاد في التنفيذ.
51. تُوثق بداية التنفيذ ونهايته (مدة الإيقاف، قيمة الغرامة المخصومة وقسطها الشهري ضمن الحد النظامي، تأثير الحرمان من العلاوة أو الترقية) وتُراجع المطابقة بعد التنفيذ لاكتشاف أي خطأ وتصحيحه فورًا مع توثيق التصحيح.
52. تُنفذ الإجراءات التصحيحية المؤسسية (تعديل ضابط رقابي، تدريب، استرداد مال، تقوية صلاحيات النظام) بمعزل عن الجزاء الشخصي، فهي ليست عقوبة ثانية، وتُتابع حتى الإغلاق.
53. تُراجع السجلات والصلاحيات المرتبطة بالمخالفة (تجديد التفويضات، كلمات المرور، صلاحيات الصرف) لمنع تكرار الوصول غير المشروع.
54. تُحال الوقائع التي تستوجب مسارًا خارجيًا إلى الجهة المختصة دون انتظار استنفاد المسار الداخلي، ولا يُقدَّم القرار الداخلي حجًّا يعفي من الإبلاغ النظامي (كحالات الرشوة، وجرائم الاعتداء، وإساءة معاملة الطفل، والاختراقات الجسيمة للبيانات).

5. تصنيف المخالفات ودليل الأمثلة التفصيلية

تصنف الجهة مخالفاتها في ثلاث درجات رئيسية تفصلها أمثلة إرشادية غير حصرية، مع الإبقاء على المرونة القضائية الكاملة لجهة التحقيق وصاحب الصلاحية. ويستحسن (أفضل ممارسة) إدراج جدول المخالفات التفصيلي المعتمد في لائحة تنظيم العمل الداخلية المعتمدة من الوزارة لأنها الضامن النظامي للجزاء، بينما تبقى هذه السياسة إطار الحوكمة والإجراء.

5.1 المخالفات البسيطة (درجة أولى)

سماتها: أثر محدود، أو خطأ غير متعمد أو إهمال بسيط، أو مخالفة إجراءات تشغيلية أولية، دون مساس بالنزاهة أو السلامة أو المال أو السمعة.

المجال	أمثلة إرشادية
الحضور والانضباط	تأخر غير متكرر عن الدوام (ضمن الحد الذي تحدده اللائحة الداخلية)، أو الانصراف المبكر بأثر محدود دون عذر.
الإجراءات الإدارية	التقصير في تحديث بيانات رسمية مطلوبة، أو عدم الالتزام بسياسة الزي الرسمي بعد تنبيه سابق موثق.
استخدام الأصول	استخدام خفيف غير مصرح للأصول (طابعة، مركبة) دون ضرر أو كسب شخصي، بعد تحذير أول.

المجال	أمثلة إرشادية
التواصل الداخلي	إهمال الرد على مراسلات رسمية دون مبرر لمرة واحدة.
السلامة البسيطة	مخالفة تعليمات سلامة منخفضة الخطورة دون تعرض أحد للأذى.

المعالجة النموذجية: تنبيه شفهي موثق أولًا، ثم تنبيه كتابي؛ ويجوز الاستجواب الشفهي مع محضر للمخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها التنبيه أو خصم أجر يوم واحد وفق النظام.[1]

5.2 المخالفات المتوسطة (درجة ثانية)

سماتها: تكرار المخالفات البسيطة، أو إهمال يترتب عليه أثر تشغيلي أو مالي محدود، أو مخالفة تعليمات مشروعة مباشرة، أو إساءة استخدام موارد بأثر متراكم.

المجال	أمثلة إرشادية
الأداء والالتزامات	تكرار التأخر بعد تنبيهين موثقين، أو غياب متقطع قصير دون عذر مقبول (دون بلوغ حدود الغياب الجسيم في المادة 80 من النظام)، أو التخلف عن مهام موكلة موثقة رغم الإنذار.
الجودة والسجلات	إهمال في إدخال بيانات جوهرية يؤثر على تقارير أو خدمات، أو حذف/إتلاف سجلات غير جوهرية دون تصريح.
الموارد والأصول	إتلاف ممتلكات الجهة نتيجة إهمال واضح، أو استخدام الموارد لمصلحة شخصية متكرر.
التعاملات والمستفيدون	إساءة معاملة مستفيد لفظيًا دون بلوغ الإيذاء المعاقب نظامًا، أو التقصير في خصوصية المستفيد بدرجة أولى.
السلامة والبيئة	مخالفة إجراءات سلامة متوسطة الخطورة، أو إخفاء حادث مادي بسيط (دون إصابات) بدل الإبلاغ عنه.
التقنية والبيانات	مشاركة كلمة مرور للأنظمة الداخلية، أو تخزين بيانات عمل على أجهزة شخصية مخالفة للسياسة دون تسريب خارجي.

المعالجة النموذجية: تحقيق موثق وإشعار وسماع، ثم جزاء من قائمة الجزاءات المنصوصة (تنبيه كتابي، غرامة ضمن الحد، تأخير علاوة/ترقية إن وجدتا) مع خطة تصحيحية وموعد مراجعة.

5.3 المخالفات الجسيمة (درجة ثالثة)

سماتها: مساس مباشر بالنزاهة أو المال أو السلامة أو البيانات أو السمعة أو المستفيدين، أو فعل مجرَّم نظامًا، أو تزوير أو تستر أو إفصاح غير مشروع، أو إخلال جوهري بثقة الجهة. وتستوجب جميعها: تحقيقًا موسعًا، ومراجعة قانونية، وتدابير حماية، وتقييم إحالة خارجية.

المجال	أمثلة إرشادية مفصلة
النزاهة والرشوة	طلب أو قبول أو إعطاء هدية أو منفعة مقابل أداء واجب أو الامتناع عنه بما يخل بواجبات الوظيفة (جريمة رشوة وفق نظام مكافحة الرشوة حتى لو كانت بسيطة القيمة لعدم جواز تحديد حد أدنى)، أو التوسط في رشوة، أو ارتكاب تضارب مصالح جوهري لم يُفصح عنه أو لم يُعالج.[5]

المجال	أمثلة إرشادية مفصلة
المال والأصول	اختلاس أو سرقة أو نصب يمس أموال الجهة أو مستنداتها، أو تزوير قيود أو مستندات مالية أو توقيعات، أو التصرف بأموال أو أصول خارج التفويض بقصد الكسب، أو إتلاف أدلة مالية، أو قبول عمولات خفية من موردين.
الغياب الجسيم	الغياب بدون عذر مشروع لأكثر من ثلاثين يومًا منفصلة خلال السنة، أو لأكثر من خمسة عشر يومًا متتاليًا، وهي من حالات الفصل دون إشعار دون مكافأة وفق نظام العمل (مع التحقق من الإنذار الكتابي المسبق وتوثيق العذر إن قُدم).[11]
السلوك والاعتداء	الاعتداء الجسدي أو التهديد أو حمل السلاح ضد زملاء أو مستفيدين، أو التحرش الجنسي أو اللفظي أو الإلكتروني بأي صورة (جريمة مستقلة وفق نظام مكافحة التحرش)، أو الإيذاء الجسدي أو النفسي للطفل أو المستفيد أو ذوي الإعاقة.[9][10]
الأسرار والبيانات	الإفصاح غير المشروع عن أسرار العمل أو بيانات المستفيدين أو المتبرعين، أو نقل بيانات شخصية خارج الجهة، أو اختراق أنظمة، أو التستر على حادث اختراق، أو مخالفة جوهرية لنظام حماية البيانات الشخصية.[8]
الشهادة والتوثيق	شهادة زور أو إخفاء دليل أو توجيه شاهد أو التستر على مرتكب، أو تقديم مستندات مزورة للجهات الرسمية أو الممولين.
الثقة والسمعة	انتحال صفة أو التوقيع، أو التصريح باسم الجهة دون تفويض بما يسيء لسمعتها، أو استغلال المنصب في التوظيف الشخصي للأقارب بصورة مخالفة للأنظمة (الواسطة).
السلامة الجسيمة	تعمد مخالفة إجراءات سلامة أدت لإصابة أو خطر داهم، أو إخفاء حادث جسيم أو إصابة عمل متعمدًا، أو العمل تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.

المعالجة النموذجية: إجراءات احترازية فورية، تحقيق بخبراء، مراجعة قانونية، قرار متناسب قد يصل للفصل في الحالات النظامية بعد استيفاء الإجراءات، وإحالة خارجية واجبة متى توفرت مقتضياتها.

ضوابط تصنيف إلزامية: لا تخلق الأمثلة عقوبة تلقائية، ويُثبت لكل حالة: الفعل، والسند، والأدلة، والضرر الفعلي أو المحتمل، والنية، والظروف، والتكرار، والتعاون، والإصلاح. لا يجوز إعادة تسمية فعل جسيم باسم أخف لتجاوز متطلبات تحقيق أو حقوق أو إحالة خارجية، ولا تصنيف فعل بسيط جسيمًا لتبرير جزاء أشد من دون سند.

6. الجزاءات المسموحة نظامًا وحدودها وقواعدها

6.1 قائمة الجزاءات المنصوص عليها (المادة 66 من نظام العمل)

الجزاء	السند	الضوابط والحدود النظامية
التنبيه	نظام العمل (م/66/1)	لا خصم مالي معه إلا إذا صححته اللائحة؛ الأنسب توثيقه كتابة.
الغرامة	(م/66/2)	لا تتجاوز لأي مخالفة واحدة أجر خمسة أيام؛ ولا يُخصم في الشهر الواحد أكثر من

الجزاء	السند	الضوابط والحدود النظامية
		أجر خمسة أيام سدادًا للغرامات.[1]
الحرمان من العلاوة الدورية أو تأخيرها	(م/66/3)	بما لا يزيد على سنة واحدة، وبشرط أن تكون العلاوة مقررة أصلًا لدى صاحب العمل؛ لا يُبتكر جزاء حرمان من علاوة غير موجودة.
تأخير الترقية	(م/66/4)	بما لا يزيد على سنة واحدة، وبشرط أن تكون الترقية مقررة أصلًا ومنظمة في لائحة أو نظام معتمد.
الإيقاف عن العمل مع حجب الأجر	(م/66/5)	لا يجاوز الإيقاف بغير أجر خمسة أيام في الشهر، وفق ضوابط اللائحة والتحقيق والتناسب.[1]
الفصل من العمل	(م/66/6)	في الحالات التي يحددها النظام صراحة، وأبرزها حالات المادة (80) (الفصل دون إشعار دون مكافأة)، ويجب استيفاء التحقيق وسماع الدفاع وحق التظلم قبل النفاذ.[11]

6.2 المنع الصريح لغير المنصوص (قواعد إلزامية)

55. لا جزاء لا يكون واردًا في النظام أو في لائحة تنظيم العمل الداخلية المعتمدة والمعلنة (المادة 67)، ومن ذلك: لا عقوبة "إنذار نهائي" بوصفها جزاء مستقلًا ما لم ترد كتنبيه في اللائحة، ولا حرمان من إجازة نظامية، ولا خصم تعسفي، ولا إنزال درجة وظيفية ما لم يأت به نظام معتمد، ولا نقل عقابي مكانيا أو وظيفيًا بحسبانه جزاء (النقل التصحيحي للحماية شأن مختلف موثق).

56. لا تُستخدم الامتيازات غير المقررة (علاوة غير معتمدة، ترقية غير منظمة) ذريعة لتوقيع جزاء شكلي يقفز فوق النص.

57. لا تُفرض أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة الواحدة، وإن تعددت صورها، مع بقاء الاستحقاقات المالية والمدنية والجزائية من مسارات أخرى قائمة بذاتها (كاسترداد المال المختلس الذي لا يُسقطه الفصل).[1]

58. لا تشديد عند التكرار بعد مضي (180) يومًا من إبلاغ العامل بالعقوبة السابقة.[1]

6.3 حدود الخصومات من الأجر بوجه عام

- تلتزم الجهة بقواعد نظام العمل في الخصومات: اشتراكات التأمينات، وسداد ما أقرضته الجهة للعامل بما لا يجاوز (10%) من أجره، والغرامات التأديبية في حدود المادة (70)، والتعويضات القضائية — وبحد أقصى إجمالي نصف الأجر المستحق نظامًا، دون خصم من مكافأة نهاية الخدمة إلا للمبالغ المستحقة وفق النظام.[12]
- تُراجع كل غرامة ماليًا (الحساب والقيد) وقانونيًا (الحد والسند) قبل التنفيذ، وتُوثق المطابقة.

6.4 قواعد التناسب والتدرج

- سلم التدرج الاسترشادي الداخلي: توجيه وتنبيه ← تنبيه كتابي ← غرامة محدودة ← تأخير علاوة/ترقية (إن وجدتا) ← إيقاف محدد ← فصل (للجسيم المستوفي أركانه). ولا يلزم المرور على كل درجة في المخالفات الجسيمة.
- عوامل تخفيف: الإبلاغ الذاتي، والتعاون الكامل، والإصلاح الفوري، والأثر المحدود، والظروف الصحية أو الإنسانية الموثقة، والعمل تحت إكراه موثق، وعدم العلم في الفروع التنظيمية المحدثة حديثًا بشرط إعلانها.
- عوامل تشديد: التخطيط والقصد، والاستغلال الوظيفي أو السلطة، والتكرار داخل المدة، والتستر أو تزوير الأدلة، والأثر على فئة ضعيفة (أطفال، مستفيدون، ذوو إعاقة)، وتسريب المعلومات أثناء التحقيق للتأثير فيه.
- الاتساق: تُقارن كل حالة بسوابق مماثلة موثقة (قاعدة بيانات مختصرة تُقيّد فيها القرارات وأسبابها)، ويُبرر أي اختلاف موضوعي كتابة في القرار.
- الحد الأقصى الاسترشادي للتدرج الزمني: لا تُتراكم عقوبات الإيقاف بلا سقف زمني؛ يوصى بأن لا تجاوز الإيقافات التراكمية مدة تحددها الجهة في حقول التخصيص، مع بقاء الحدود النظامية الشهرية (خمسة أيام) حاكمة.

7. المهل الزمنية النظامية والداخلية

المحطة	المدة النظامية	السند	ملاحظات تنفيذية
سقف الاتهام (اكتشاف المخالفة)	لا يجوز اتهام العامل بمخالفة اكتشفت قبل أكثر من 30 يومًا	نظام العمل (م/69)[1]	تُوثق لحظة الاكتشاف الفعلي ومصدرها؛ النقل التعسفي لتاريخ اكتشاف لاحق باطل.
سقف إصدار العقوبة بعد التحقيق	لا عقوبة بعد مضي أكثر من 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة	نظام العمل (م/69)	انتهاء التحقيق = التقرير المكتمل تاريخًا؛ القرار النهائي يجب أن يصدر دون المدة.
منع التشديد عند التكرار	لا تشديد إذا مضى 180 يومًا من إبلاغ العامل بالعقوبة السابقة	نظام العمل (م/68)	تحسب من الإبلاغ لا من ارتكاب المخالفة السابقة.
التظلم الداخلي	30 يومًا من الإبلاغ بالقرار، لا تحتسب الإجازات الرسمية	المادة (72) المعدلة (نافذة 2025/2/19)[2]	إلى الجهة المختصة لدى صاحب العمل، كتابة.
البت في التظلم الداخلي	15 يومًا من تقديم التظلم؛ الصمت يعني حق الاعتراض	المادة (72) المعدلة[2]	قرار مكتوب مسبب أو اعتبار عدم البت رفضًا.
الاعتراض أمام المحكمة العمالية	30 يومًا من رفض التظلم أو انقضاء مدة البت، لا تحتسب الإجازات الرسمية	المادة (72) المعدلة[2]	أيهما أسبق؛ لا يسقط بانقضائه الاستحقاقات الأخرى.

مهل داخلية استرشادية (تُثبت في حقول التخصيص): إقفال البلاغ غير القابل للتحقيق خلال مدة قصيرة موثقة؛ إتمام التحقيقات البسيطة خلال (15) يوم عمل والمتوسطة خلال (30) والجسيمة خلال (60) قابلة للتمديد المسبب؛ مراجعة التدابير الاحترازية أسبوعيًا؛ إخطار المبلغ بنتيجة الفحص خلال مدة محددة. لا تُستخدم هذه المهل الداخلية لتأخير سقوف نظام العمل، فالنظامي مقدَّم دائمًا.

8. التظلم الداخلي والاعتراض (مسار تعديلات 2025)

8.1 الطبيعة القانونية

المادة (72) المعدلة بموجب المرسوم الملكي (م/44) النافذ في 2025/2/19م أحدثت مرحلة إلزامية عمليًا للتظلم الداخلي قبل الاعتراض القضائي: أصبح العامل يقدم تظلمًا كتابيًا لدى الجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال ثلاثين يومًا (لا تحتسب الإجازات الرسمية)، فإن رُفض أو لم يبت فيه كتابة خلال خمسة عشر يومًا، جاز له الاعتراض أمام المحكمة العمالية خلال ثلاثين يومًا من الرفض أو انقضاء المدة أيهما أسبق.[2]

8.2 ضوابط إجرائية إلزامية داخل الجهة

59. تسمية الجهة المختصة مسبقًا: تحدد الجهة في هذه السياسة (حقول التخصيص) اسم الجهة المختصة بالتظلم (لجنة تظلمات مستقلة أو مجلس الإدارة أو مستشار خارجي)، ويُمنع أن تكون الجهة ذاتها التي أصدرت القرار.

60. القبول والتسجيل: يستلم المكلف بالتظلم طلبًا مكتوبًا (أو إلكترونيًا موثقًا) ويسجله بتاريخه، ويمنح العامل إيصال استلام؛ ولا يشترط نموذج معين بما يقيّد الحق.

61. عدم جواز التأثير السلبي: لا يجوز أن يترتب على التظلم أي جزاء أو أثر سلبي بذاته، وتُفحص فورًا أي ادعاء بأن الجزاء لاحق للتظلم باعتباره انتقامًا.

62. ضوابط المراجعة: تراجع الجهة الأدلة والإجراء والسند والتناسب، وتمنح العامل عرضًا شفهيًا أو كتابيًا لأسبابه، وتقبل الأدلة الجديدة الجوهرية.

63. القرار: يصدر خلال خمسة عشر يومًا قرار مكتوب مسبب بالتأييد أو التعديل (تخفيف أو تغيير نوع الجزاء) أو الإلغاء، ويُبلغ للعامل بإثبات، وتنفذ آثاره فورًا (استرداد مخصومات، تصحيح ملف، إلغاء أثر).

64. حفظ الحق الخارجي: توثق الجهة تاريخ انتهاء مهل الاعتراض القضائي وتبلغها صراحة في قرار التظلم، حمايةً لحق العامل وإثباتًا لحسن النية الإجرائية.

8.3 أثر عدم البت (الصمت)

عدم البت كتابة خلال خمسة عشر يومًا يمنح العامل حق الاعتراض كأن التظلم مرفوض؛ لذلك تلتزم الجهة بنظام متابعة داخلي صارم (تنبيهات تلقائية وتصعيد) لضمان البت في المدة، لأن الصمت الإداري لا يخدم أي طرف ويفتح باب تقاضٍ كان يمكن معالجته داخليًا.[2]

9. المسارات الخاصة بالقضايا الحساسة

9.1 بلاغات التحرش

65. الاستقلال والتأهيل: تستقبل اللجنة المؤهلة البلاغ (نسائية عند الحاجة، مع عضو قانوني)، وتضمن سرية تامة للمبلغ والمشتكى عليه حتى ثبوت أو عدم ثبوت.

66. الحماية أولًا: إجراءات احترازية فورية قد تشمل الفصل المؤقت بين الطرفين أو تغيير مسؤوليات الإشراف، مع منع أي تواصل مباشر بينهما أثناء التحقيق، وحماية من الانتقام (فنظام مكافحة التحرش يجرّم الانتقام من المبلغ، ونظام حماية المبلغين يعزز ذلك).[6][9]

67. المعايير: تقييم سلوك موضوعي بمراعاة التكرار وسوء النية والقوة والتأثير، دون اشتراط شهود رباعية ولا رد الاعتبار المسبق للمشتكى عليه على حساب الشاكي؛ والعبرة بقناعة اللجنة من أدلة جماعية.

68. المسار الخارجي: إذا توفرت أركان جريمة التحرش (جنحة معاقب عليها بالسجن حتى خمس سنوات و/أو غرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال مع اشتراطات الإثبات النظامية)، تُرافق الجهة الشاكي في إمكانية البلاغ للجهة المختصة، ولا تحل محلها.

69. عدم الازدواج: لا تُعالج شكوى التحرش كـ"خلاف شخصي" أو "سوء أداء" للشاكي؛ وإن لم يثبت التحرش يُفحص ما يظهر منه من سوء استخدام إداري آخر بقضية مستقلة.

9.2 بلاغات مخالفات البيانات الشخصية

70. يُشكل فريق استجابة (مسؤول حماية البيانات + التقنية + قانون + الموارد البشرية) للاحتواء الفوري (إيقاف التسريب، وسحب الصلاحيات، وحفظ الأدلة رقميًا).

71. يُقيّم مسؤول حماية البيانات وجوب الإخطار النظامي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خلال (72) ساعة من العلم بالحادث عند تحقق مقتضياته، وإخطار الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء، وذلك بموازاة التحقيق التأديبي لا بعده.[8]

72. يُمنع كشف محتوى الحادث أو بيانات المتضررين لمن لا صلة لهم، ويُحصر النشر في أقل نطاق قانونيًا؛ ويُراعى ألا يتحول التحقيق التأديبي إلى وسيلة للتشهير.

73. يُميز التحقيق بين الخطأ التقني المحايد والإهمال الجسيم والفعل المتعمد (كالبيع أو النقل غير المشروع للبيانات)، وتُراعى أحكام النظام بشأن البيانات الحساسة.

9.3 بلاغات المخالفات المالية

74. تجميد موضوعي للصلاحيات المالية المشبوهة مؤقتًا، وحفظ المستندات والأنظمة، ومنع التواصل بين المشتبه به والموردين المعنيين إن لزم.

75. تحقيق بخبرة محاسبية/رقابية (المراجعة الداخلية أو خارجية) بمستند القيد، والتفويض، والمستند المؤيد، والقيمة، والدور، والسوابق، مع الفصل بين الخطأ المحاسبي والإهمال والتعمد.

76. الاسترداد المالي مستقل عن الجزاء التأديبي ولا يسقطه، والفصل لا يُسقط الحق في الاسترداد والمطالبة قضائيًا.

77. إحالات: الرشوة والاختلاس والتزوير جرائم تستوجب التصعيد للنيابة العامة/نزاهة بحسب الحالة؛ ومخالفات مكافحة غسل الأموال تُحال وفق DAF-CMP-01.[5]

9.4 حماية الطفل والمستفيد الضعيف

78. حوادث الإيذاء المشتبه بها تستوجب إجراءات حماية فورية (فصل مؤقت عن التواصل مع الفئة المعنية) حتى قبل اكتمال التحقيق، وأولوية قصوى للسلامة لا لسمعة الجهة.

79. الالتزام بالإبلاغ النظامي عن حالات إيذاء الطفل للجهات المختصة وفق نظام حماية الطفل وتعديلاته، وعدم التستر أو التفاوض الداخلي على صمت الضحية.[10]

80. يُسمع الطفل/المستفيد بطريقة ملائمة عمرًا ونفسيًا، وبوجود مختص، ويمنع الاستجواب المتكرر القاسي.

9.5 مخالفات المتطوعين وأعضاء مجالس الإدارة

- المتطوعون: تُطبق قواعد العدالة والتحقيق والسرية، وتُوقَّع الآثار العقدية المنصوص عليها في اتفاقية التطوع وسياسة التطوع DAF-VOL-01 (إنهاء التطوع، الشطب من السجلات، الإبلاغ للمنصات المعنية عند الاقتضاء).
- أعضاء مجالس الإدارة واللجان: تُعالج المخالفات وفق اللائحة التنظيمية/الأساسية وقواعد الحوكمة المعتمدة (DAF-GOV-01/02/03)، ويجوز تجميد العضوية مؤقتًا بقرار من الجهة المختصة، مع بقاء الإحالة النظامية قائمة عند توفر المقتضيات؛ ويُراعى أن نظام مكافحة الرشوة يمتد لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات والتعاونيات.[5]

10. الاستقلالية والحماية من الانتقام

10.1 الضمانات النظامية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا

بموجب نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا (م/148) ولائحته التنفيذية المنشورة في يونيو 2026م:

81. الحماية تشمل إخفاء الهوية والبيانات في الملفات والمراسلات، وعدم كشفها إلا بمقتضى النظام؛ والإفصاح عنها جريمة مستقلة.[7]
82. يُحظر على الجهة فصل المبلغ أو توقيع إجراءات تأديبية انتقامية عليه أو تغيير وضعه القانوني بما ينتقص حقوقه بسبب الإبلاغ؛ وعند نزاع الأثر، يقع عبء إثبات المشروعية على صاحب العمل.[6]
83. للبلاغات المتعلقة بالجرائم الكبرى (كالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال والتزوير والجرائم المالية الكبرى والعنف الجسيم) قنوات رسمية لدى النيابة العامة ونزاهة، ومركز وطني لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ويحق للجهة تمكين المبلغ من تلك القنوات دون وساطة منها.[7]
84. التعرض للمبلغ جريمة بعقوبات مغلظة (من سجن وغرامات مالية تصل إلى مبالغ مليونية في أشد الحالات وعقوبات مالية متدرجة لكل صورة من صور الانتقام والإرشاء والاعتداء والكشف)، لذا تتعامل الجهة مع أي محاولة انتقام داخلها بوصفها مخالفة جسيمة مضاعفة.[6]

10.2 الضوابط الداخلية الملزمة

85. إقرار عدم الانتقام موقع من القيادات، وإدراج الانتقام ضمن المخالفات الجسيمة في جدول اللائحة الداخلية.
86. مسار فحص سريع لأي جزاء يقع خلال مدة قريبة من بلاغ أو شهادة (فترة حماية زمنية تحدد في حقول التخصيص)؛ فكل قرار جزاء ضد مبلغ/شاهد خلالها يُعيد نظر تلقائيًا لدى جهة أعلى.
87. حظر فصل أي عامل متزامن مع قضية إبلاغ خارجية قائمة دون مراجعة قانونية مستقلة موثقة وسبب مشروع مقنع؛ وحظر التصريح لأي جهة خارجية ببيانات المبلغ.
88. نشر ثقافة البلاغ عبر تدريب دوري، وبيان أن البلاغ الكيدي بعد التحقيق مخالفة جسيمة أيضًا، بما يوازن بين التشجيع والحماية من الإساءة.

10.3 تضارب المصالح

- إقرار سنوي موثق لدى جميع ذوي الصلاحيات (إفصاح عن المصالح، والقربى، والمناصب الخارجية، والهدايا المستلمة)، وسجل إفصاح محدث.
- كل من يملك تضاربًا في قضية يعلنه وينسحب ويحل بديله؛ وإخفاء التضارب مخالفة متوسطة على الأقل، وجسيمة إذا أثر في قضية.

11. السجلات والأدلة وحفظها

تُنشأ السجلات في نظام موثق قابل للبحث يحفظ التسلسل والتاريخ والهوية وسجل التعديلات، وتُقيّد الصلاحيات وفق أقل قاعدة (من يحتاج فقط). المدد أدناه حد أدنى داخلي؛ وما كان له سند نظامي أو طبيعة نزاع أطول يُحفظ حتى انتهائه، ولا تُتلف سجلات ذات صلة بتحقيق أو دعوى أو طلب جهة مختصة.

السجل أو الدليل	المالك	الحد الأدنى للمحتوى	مدة الحفظ الداخلية
سجل البلاغات والفحص الأولي	الموارد البشرية/لجنة البلاغات	الرقم، الوقائع، تاريخ الورود والاكتشاف، المصدر، القرار وسببه	ثلاث سنوات (أطول عند النزاع)

السجل أو الدليل	المالك	الحد الأدنى للمحتوى	مدة الحفظ الداخلية
ملف التحقيق (محاضر السماع، الأدلة، سلسلة الحيازة، التقرير)	لجنة التحقيق	كامل الوثائق الموقعة والمؤرخة والنسخ الرقمية المطابقة	عشر سنوات
قرارات الجزاء والإثباتات (قرار مسبب، إثبات تسليم أو بريد مسجل)	صاحب الصلاحية/الموارد البشرية	النص الكامل للقرار والمرفقات وإثبات التبليغ	عشر سنوات
ملفات التظلم وقراراتها وتصحيحاتها	جهة التظلم	الطلب وتاريخه والقرار المسبب والتنفيذ	عشر سنوات
تنفيذ الأثر المالي (قيود الغرامة والحجب والاسترداد)	المالية	القيد والمطابقة والمبالغ والفترات	عشر سنوات أو بحسب ضوابط المحاسبة
سجل الحماية والتصعيد الخارجي	الامتثال/النزاهة	التدابير، القنوات، المراجع، المتابعة	وصول شديد التقييد وبحسب طبيعة المسار
سجل السوابق التأديبية الملخص (لأغراض الاتساق)	الموارد البشرية	ملخص مؤمَّن الهوية: نوع المخالفة والجزاء وأسبابه	عشر سنوات
إقرارات الاستقلال وتضارب المصالح	الامتثال	الإقرار الموقع والتاريخ وأي انسحاب	خمس سنوات

حماية البيانات: تُطبق على هذه السجلات أحكام نظام حماية البيانات الشخصية: غرض محدد، وأقل بيانات، وتقييد وصول، وسرية المبلغين، وعدم نقل خارج الجهة إلا لمقتضى نظامي.[8]

12. مؤشرات الأداء والتقارير

المستهدفات استرشادية لضبط الأداء وليست نسبًا نظامية؛ تعتمد الجهة مستهدفاتها بعد قياس خط الأساس وحجم العمل والمخاطر، وتُحلل الانحرافات الجوهرية بمسؤول وتاريخ معالجة.

المؤشر	طريقة القياس	الدورية	المستهدف الاسترشادي
قرارات سبقها إشعار وسماع موثق	القرارات المستوفية للمادة (71) ÷ إجمالي القرارات	ربع سنوي	%100
التزام سقف الاتهام (م/69)	القرارات الصادرة عن مخالفات اكتشف ضمن 30 يومًا ÷ القرارات	ربع سنوي	%100
التزام سقف الإصدار بعد التحقيق (م/69)	القرارات الصادرة خلال 30 يومًا من انتهاء التحقيق ÷ القرارات	ربع سنوي	%100
قرارات مسببة ومكتملة الحقوق	القرارات المتضمنة السند والأسباب والتظلم والمدد ÷ القرارات	ربع سنوي	%100
تظلمات مبتوتة في 15 يومًا	المبتوتة في المدة ÷ إجمالي التظلمات	ربع سنوي	%100 (التزام بالمدة النظامية)

المؤشر	طريقة القياس	الدورية	المستهدف الاسترشادي
أخطاء تنفيذ	حالات تنفيذ مخالفة للقرار أو للحدود النظامية	ربع سنوي	صفر
بلاغات مغلقة بإجراء حماية	البلاغات الحساسة التي اتخذت لها تدابير حماية ÷ البلاغات الحساسة	نصف سنوي	%100
ادعاءات انتقام مفحوصة مستقلة	المفحوصة لدى جهة أعلى ÷ الادعاءات	نصف سنوي	%100
تكرار السبب الجذري المؤسسي	المخالفات المرتبطة بضابط رقابي غير معالج	نصف سنوي	اتجاه تنازلي

تُعرض هذه المؤشرات (بصورة مجمعة مؤمَّنة الهوية) على مجلس الإدارة/اللجنة المختصة دوريًا، وتُرفق بتحليل أسباب الجذور وخطط المعالجة.

13. المخالفات المؤسسية والاستثناءات والتصعيد

- تُسجل المخالفات المؤسسية (لا الفردية) — كإجراءات رقابية معيبة أو تدابير حماية غائبة — في سجل موحد بوصف المخالفة والأثر والمسؤول عن المعالجة والموعد المستهدف، وتُغلق بإثبات لا بمجرد مرور الوقت.
- لا يُقبل أي استثناء يبيح مخالفة نظام نافذ، أو يقلص حقًا نظاميًا للعامل أو المتطوع أو المستفيد أو المتبرع، أو يلغي موافقة رسمية، أو يؤجل إبلاغًا نظاميًا. الاستثناء التشغيلي الجائز يكون مكتوبًا ومسببًا ومحدد المدة ومعتمدًا من صاحب صلاحية وقابلًا للتتبع.
- التصعيد الخارجي إلزامي عند: جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير؛ حالات إيذاء الطفل؛ جرائم التحرش عند توفر أركانها؛ حوادث البيانات الجسيمة الموجبة للإخطار؛ الغسل وغموض مصادر الأموال؛ مخالفات تتجاوز اختصاص الجهة. وتُستخدم قنوات الجهات الرسمية المعتمدة دون تجميل أو انتقاء.
- أي تدخل في ملف تحقيق (ضغط، توصية، حذف) من أي مستوى إداري يُثبت فورًا ويُصعَّد؛ والتلاعب بالتحقيق مخالفة جسيمة بذاته.

14. المراجعة والتحديث والاعتماد

يراجع مالك الوثيقة النموذج سنويًا على الأقل، وقبل ذلك عند: صدور أو تعديل مرجع نظامي (ونوعيًا عند التطورات الأخيرة: تعديلات نظام العمل 2025، ولائحة حماية المبلغين 2026، وتحديثات أنظمة الجمعيات والتعاونيات والتطوع)، أو تغير الشكل القانوني أو الترخيص أو النشاط، أو وقوع حادث جوهري، أو نتيجة تدقيق أو تقييم مخاطر تستلزم تعديلًا. يوثق سجل المراجعة ما فُحص وما تغير وأسباب الاعتماد أو الإبقاء.

تسلم النسخة المعتمدة لأصحاب العلاقة بإثبات، وتسحب النسخ الملغاة من نقاط الاستخدام مع أرشفة نسخة، ولا يعمل بمسودة أو نسخة غير معتمدة، ويعرض التعديل الجوهري على الجهة ذاتها التي اعتمدت الوثيقة أو على أعلى إذا تغير الاختصاص.

عنصر الاعتماد	البيان
إعداد ومراجعة المحتوى	.....
المراجعة النظامية/القانونية	.....
قرار الاعتماد ورقمه وتاريخه	.....
تاريخ النفاذ وموعد المراجعة التالية	.....

عنصر الاعتماد	البيان
اسم المفوض بالتوقيع وصفته وتوقيعه	.....
موافقة الجهة المشرفة إن لزم	.....

15. الملاحق

الملحق (15.1): نموذج إشعار عامل بمخالفة (قبل الاستجواب)

الحقل	البيان
اسم الجهة ورقم القضية والتاريخ	.....
بيانات العامل (الاسم، الوظيفة، الوحدة، الرقم الوظيفي)	.....
وصف الفعل المنسوب وتاريخه ومصدر الاشتباه (دون حكم مسبق)	.....
السند النظامي/اللائحي المحتمل للمخالفة	.....
الأدلة الأولية المتاحة (أنواع فقط وموجوداتها لا نصوص سرية)	.....
موعد ومكان الاستجواب وطريقته	.....
حقوق العامل: الحضور والرد وتقديم الأدلة والشهود والمستندات والتمثيل المتاح	.....
ضمانات السرية وعدم الانتقام وحق التظلم لاحقًا	.....
اسم المحقق/اللجنة وقناة التواصل للاستفسارات	.....
إقرار الاستلام (أو محاولة التسليم وطريقة الإرسال البديلة)	.....

الملحق (15.2): نموذج إحالة لفحص أولي/تحقيق

الحقل	البيان
رقم البلاغ وتاريخه ومصدره ومستوى سرية المصدر	.....
ملخص الوقائع المبلغ عنها	.....
التصنيف المبدئي (بسيطة/متوسطة/جسيمة) ومبرراته	.....
تقدير المخاطر الفورية والتدابير الاحترازية المقترحة ومدتها	.....
نطاق التحقيق وأعضاؤه وإقرارات استقلالهم	.....
المدة التقديرية للتحقيق وخطوط التصعيد	.....
توصية بمسار خارجي (إن وجدت) وأسبابها	.....

الملحق (15.3): محضر سماع أقوال (عامل/شاهد)

الحقل	البيان
القضية والتاريخ والمكان ومن حضر وأدوارهم	.....
تلاوة الحقوق والتنبيه على الصدق وآثار الشهادة الزور	.....
الأسئلة والإجابات حرفيًا أو بالمعنى الموقَّع عليه	.....
الأدلة والمستندات المعروضة والمعترض عليها	.....
الإفصاح عن أي ضغط أو إكراه أو ظرف مؤثر	.....
توقيع المُسمع وحفظه، وملاحظاته على المحضر قبل التوقيع	.....
رفض التوقيع إن حصل: توثيقه بشاهدين	.....

الملحق (15.4): هيكل تقرير التحقيق

89. النطاق والسند والأطراف والاختصاص وإقرار الاستقلال.
90. التسلسل الزمني وتاريخ الاكتشاف والإجراءات الاحترازية ومراجعاتها.
91. الأدلة المؤيدة والنافية وسلسلة حيازة كل منها وحالتها.
92. أقوال العامل والشهود وتحليل التناقضات.
93. الوقائع الثابتة وغير الثابتة والأسانيد.
94. الظروف المخففة والمشددة والسوابق المقارنة.
95. التوصية التأديبية أو بالحسم أو بالإحالة الخارجية مع التسبيب.
96. الإجراءات التصحيحية والوقائية الموصى بها ومالكوها ومواعيدهم.
97. المرفقات وقائمة الوثائق والتوقيعات والتاريخ.

الملحق (15.5): نموذج قرار جزاء

العنصر	المطلوب
بيانات الجهة والقرار ورقمه وتاريخه	.....
بيانات العامل والوظيفة والوحدة	.....
المخالفة الثابتة ووصفها وتاريخها	.....
السند النظامي واللائحي (نص أو إحالة دقيقة)	.....
الأدلة المعتمدة وملخص تقرير التحقيق	.....
رد العامل ودفوعه وما قُبل أو رُفض وأسبابه	.....
عوامل التناسب والتخفيف والتشديد والسوابق	.....
الجزاء المقرر ونوعه وقدره ومدته وتاريخ النفاذ	.....
التأكد من الحدود (غرامة ≥ 5 أيام أجر؛ خصم شهري ≥ 5 أيام؛ إيقاف ≥ 5 أيام/شهر؛ علاوة/ترقية مقررة أصلًا)	.....
حق التظلم: الجهة المختصة والمدة (30 يومًا) وأثر الصمت (15	.....

العنصر	المطلوب
يومًا) وحق الاعتراض (30 يومًا)	
أثر القرار على الأجر والعلاوة والترقية والملف وتنفيذه	.....
الإجراءات التصحيحية المرافقة وأصحابها	.....
التبليغ: تسليم بإقرار، أو بريد مسجل للعنوان المثبت عند الرفض أو الغياب	.....
التوقيع والصفة والمراجعة القانونية (للجسيمة)	.....

الملحق (15.6): سجل تظلم

الحقل	البيان
القرار المطعون فيه وتاريخ إبلاغه وإثباته	.....
تاريخ تقديم التظلم وقناته وإيصال الاستلام	.....
أسباب التظلم والأدلة الجديدة إن وجدت	.....
الجهة المراجعة وبيان استقلالها عن مصدر القرار	.....
تاريخ القرار (خلال 15 يومًا) وأسبابه المكتوبة	.....
التصحيح والاسترداد وتنفيذ الآثار	.....
إبلاغ العامل بانتهاء حق الاعتراض الخارجي وتاريخه	.....

الملحق (15.7): قائمة فحص العدالة الإجرائية (تطبق على كل قضية)

قبل القرار:

- ☐ بلاغ مسجل برقم وتاريخ، وفحص أولي موثق بمخرج مسبب.
- ☐ الاختصاص داخلي مؤكد أو الإحالة الخارجية موثقة.
- ☐ تدابير احترازية (إن وجدت) بقرار ومدة ومراجعة، ولم توصف كعقوبة.
- ☐ إشعار كتابي بالتهم تضمن الوصف والسند والموعد والحقوق.
- ☐ استجواب وسماع كامل موثق في محضر موقع.
- ☐ أدلة بسلسلة حيازة، وأدلة النافية لم تُحجب.
- ☐ تقرير تحقيق مكتمل موقع بتاريخ، ومراجعة قانونية للجسيمة.
- ☐ التصنيف والسند مطابقان للفعل الثابت فعلًا (لا إعادة تسمية).
- ☐ عدم جواز الجزاء (غير منصوص/تكرار بعد 180 يومًا/سقف م/69).
- ☐ الحدود المالية والزمنية للجزاء مطابقة (5 أيام، 5 أيام/شهر، سنة علاوة/ترقية).
- ☐ القرار مسبب ومتضمن حق التظلم والمدد.

بعد القرار:

- ☐ تبليغ كتابي بإثبات، أو بريد مسجل موثق عند الرفض/الغياب.
- ☐ تنفيذ مطابق للقرار حرفيًا وقيد موثق ومراجعة مطابقة.
- ☐ تظلم (إن ورد) مسجل ومحال لجهة مستقلة وبت فيه خلال 15 يومًا.
- ☐ إجراءات تصحيحية مقفلة بإثبات، وإحالات خارجية مكتملة.
- ☐ أرشفة الملف كاملًا وفق جدول الحفظ وتقييد الصلاحيات.

الملحق (15.8): بطاقة تلخيص سريعة لأصحاب القرار (تعليق على الحائط الرقمي)

- لا عقوبة بلا نص نظامي أو لائحي معتمد، ولا إلا بعد إشعار واستجواب وسماع دفاع موثق.
- سقوف: اتهام 30 يومًا من الاكتشاف؛ إصدار 30 يومًا من انتهاء التحقيق؛ غرامة 5 أيام أجر للمخالفة و5 أيام أجر شهريًا؛ إيقاف 5 أيام في الشهر؛ علاوة/ترقية سنة واحدة وبشرط وجودهما.
- تظلم كتابي خلال 30 يومًا (لا تحتسب الإجازات الرسمية) لدى الجهة المختصة؛ الصمت 15 يومًا = حق الاعتراض خلال 30 يومًا أمام المحكمة العمالية.
- المبلغ الحسن النية محمي نظامًا؛ الانتقام جريمة جسيمة والعبء على صاحب العمل.
- التحرش والرشوة والبيانات والطفل: حماية فورية أولًا، وإحالة خارجية عند المقتضى، والتستر جريمة إدارية وجسيمة.

16. حقول التخصيص الحرجة (تُستكمل قبل الاعتماد)

#	الحقل	لماذا حرج	خيارات/إرشاد التعبئة
1	اسم الجهة وشكلها القانوني (جمعية أهلية/مؤسسة أهلية/تعاونية/وقفية/شركة اجتماعية) ومرجعيتها الخاصة	تحدد الأنظمة الواجبة والجهة المشرفة وقواعد الحوكمة الملائمة	يحدد تلقائيًا من استبيان دفة؛ يحدث الإحالات لقواعد الحوكمة (DAF-GOV)
2	الجهة المختصة بالتظلم الداخلي وحدتها وعضويتها	شرط سريان مسار المادة (72) المعدلة عمليًا	لجنة تظلمات مستقلة/مجلس إدارة/مستشار خارجي؛ يمنع تكرار مصدر القرار
3	صاحب الصلاحية التأديبية وحدود تفويضه والبديل الذي يعتمده	سند إصدار القرار وضمان التناسب	يحدد من مصفوفة الصلاحيات DAF-GOV-05
4	تشكيل لجنة التحقيق والبدائل وقاعدة الانسحاب	الاستقلال النظامي والمهني	3–5 أعضاء باختصاصات مكملة؛ مسار خارجي للقيادة
5	قنوات البلاغ المتاحة ومسؤول استقبالها وسرية مصادرها	شرط الكشف المبكر والحماية	بريد/خط ساخن/بوابة؛ تسمية مسؤول وبديل
6	اللائحة الداخلية لتنظيم العمل المعتمدة من الوزارة ومرجع اعتمادها وتاريخ إعلانها	شرط قانونية الجزاء (م/67)	إرفاق نسخة وأدلة الإعلان للعاملين
7	جدول المخالفات والجزاءات التفصيلي المعتمد (مطابق للنماذج الموحدة)	سند كل جزاء درجة ونوعًا	يشتق من النموذج الموحد ويعتمد من الوزارة
8	المهل الداخلية (فحص أولي، إتمام تحقيق، مراجعة احترازية، إخطار المبلغ)	ضبط الجودة دون مخالفة السقوف النظامية	أيام عمل؛ أقصر من السقوف النظامية دائمًا

#	الحقل	لماذا حرج	خيارات/إرشاد التعبئة
9	مدة حماية ما بعد البلاغ (الفترة الحمائية ضد الانتقام)	تنفيذ نظام حماية المبلغين عمليًا	يوصى بستة أشهر على الأقل أو حتى نهاية المسار الخارجي
10	سقف تراكم الإيقافات الشهرية وقاعدة التدوير	منع الإيقاف المفتوح غير المشروع	إجمالي محدد بتخصيص لا يخل بالحد الشهري النظامي
11	قواعد الهدايا والضيافة الداخلية (سجل الهدايا، العتبة الإعلامية، القبول المشروط)	منع الوقوع في الرشوة وإثبات النزاهة	تتسق مع DAF-ETH-01؛ لا تحدد حدًا أدنى نظاميًا للإعفاء بل ضوابط إفصاح وقبول
12	التأمين والتعويضات والاتفاقيات ذات الأثر على التحقيق	تنسيق المسارات المدنية والتأمينية	مثل سياسة تعويض المستفيدين والمتطوعين
13	الجهات الخارجية وقنواتها (النيابة، نزاهة، هيئة البيانات، وزارة الموارد البشرية، الجهة المشرفة، منصات البلاغات)	سرعة التصعيد النظامي الصحيح	تدرج بالعناوين الرسمية ومواقع التواصل المحدثة
14	اللغات والترجمة المتاحة للعاملين غير الناطقين بالعربية	تكافؤ الفرص وسلامة الإشعارات	ترجمة معتمدة للوثائق الجوهرية عند الحاجة
15	نطاق تطبيق السياسة على الفئات الخارجة عن علاقة العمل (متطوعون/موردون/أعضاء) وحدود المساءلة لكل فئة	منع اختلاط الأنظمة	يفصل بين جزاء العمل والعقود واللوائح الخاصة

تعبئة هذه الحقول شرط لاعتماد الوثيقة؛ ولا يجوز ترك أي حقل منها فارغًا أو بعبارة عامة غير قابلة للتنفيذ.

17. الحواشي والمصادر

[1] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قواعد المخالفات والجزاءات التأديبية في نظام العمل (المواد 66–71 من نظام العمل السعودي): أنواع الجزاءات، والمنع من توقيع جزاء غير منصوص، وقاعدة الـ180 يومًا، وسقف الـ30 يومًا للاتهام والإصدار، وحدود الغرامة بأجر خمسة أيام والخصم بخمسة أيام شهريًا والإيقاف بخمسة أيام في الشهر، وإجراءات الإشعار والاستجواب والمحضر. فتح المصدر

[2] تعديلات نظام العمل الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/2/8هـ (6–12 أغسطس 2024م)، النافذة في 2025/2/19م، ومنها المادة (72) المعدلة: التظلم الكتابي لدى الجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال 30 يومًا (لا تحتسب الإجازات الرسمية)، فإن رُفض أو لم يبت كتابة خلال 15 يومًا جاز الاعتراض أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا من الرفض أو انقضاء المدة أيهما أسبق. انظر أيضًا: Dentons، Amendments to the KSA Labor Law — Key Changes for 2025 (سبتمبر 2024). فتح المصدر

[3] المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/2/8هـ بتعديل نظام العمل، منشور بالجريدة الرسمية (أم القرى). فتح المصدر

[4] اللائحة التنفيذية لنظام العمل ونماذج اللوائح الداخلية الموحدة لتنظيم العمل وضوابط اعتمادها من الوزارة (منشورات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ مرجع اللائحة التنفيذية قرار وزاري رقم 115921). فتح المصدر

[5] نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1412/12/29هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 1439/9/12هـ وقرارات لاحقة: المواد (9 مكرر 1 و2) تجريم الوعد أو العرض أو الإعطاء أو الطلب أو القبول من أي شخص يعمل لدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو التعاونيات أو المنظمات أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة، بعقوبة السجن حتى خمس سنوات و/أو غرامة حتى خمسمائة ألف ريال، والمادة (19) بغرامة المنشأة حتى عشرة أمثال قيمة الرشوة والحظر من التعاقد الحكومي مع إمكان إعادة النظر بعد خمس سنوات، والمصادرة؛ ولا يقرر النظام حدًا أدنى للهدية المجرّمة. فتح المصدر

[6] نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/148) بتاريخ 1445/8/8هـ (13 فبراير 2024م)، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1446/3/1هـ (1 مارس 2024م) والنافذ بتاريخ 2024/6/28م: حماية هوية المبلغ وبياناته، وتحريم فصل المبلغ أو إجراءات تأديبية انتقامية أو تغيير وضعه بما ينتقص حقوقه، وقاعدة إثبات المشروعية على صاحب العمل، وعقوبات الانتقام المتدرجة من السجن والغرامات وحتى خمسة ملايين ريال في أشد الحالات. فتح المصدر

[7] اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المنشورة بتاريخ 2026/6/12م: إجراءات طلب الحماية، والمركز الوطني لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا بالنيابة العامة، وقنوات البلاغ لدى النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وتفصيل التدابير والعقوبات. فتح المصدر

[8] نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 1443/2/9هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) بتاريخ 1444/9/5هـ: حقوق الأشخاص، والتزام الإخطار عن الحوادث الجسيمة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي خلال (72) ساعة من العلم، والغرامات التصحيحية. فتح المصدر

[9] نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 1439/9/12هـ: تعريف التحرش بجميع صوره بما فيها الإلكترونية، وعقوبة السجن حتى خمس سنوات و/أو غرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال، وعقوبة التحريض والمساعدة، وحق الضحية في التعويض، وواجبات صاحب العمل في اتخاذ التدابير الوقائية ومعالجة البلاغات. فتح المصدر

[10] نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 1436/1/26هـ وتعديلاته: واجبات الحماية والإبلاغ عن حالات إيذاء الطفل ومنع التستر. فتح المصدر

[11] نظام العمل السعودي، المادة (80): حالات جواز فصل العامل دون إشعار ودون مكافأة نهاية خدمة، ومنها الغياب بدون عذر مشروع لأكثر من ثلاثين يومًا منفصلة خلال السنة أو لأكثر من خمسة عشر يومًا متتاليًا، واستيفاء التحقيق وسماع الدفاع وحق التظلم قبل النفاذ. فتح المصدر

[12] نظام العمل السعودي، أحكام الخصم من الأجر (منها ما ورد في اللائحة التنفيذية وقواعد حماية الأجور): حدود خصم الغرامات التأديبية، وسداد القروض (10%)، والحد الإجمالي بنصف الأجر، ومنع الخصم من مكافأة نهاية الخدمة إلا للمستحقات وفق النظام، وضوابط حماية الأجور عبر منصة «مُدد». فتح المصدر

[13] نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وقواعد الحوكمة المحدثة بتاريخ 1447/6/19هـ؛ ونظام التعاونيات الصادر بالمرسوم الملكي (م/96) وخطة الانتقال؛ ونظام العمل التطوعي الموحد (م/89): المرجعيات الخاصة بأشكال الجهات غير الربحية وحوكمتها. فتح المصدر

[14] جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية (قرار وزاري رقم 112377) المتعلق بالمخالفات المسندة لصاحب العمل وأجراءات التصعيد الإداري. فتح المصدر

انتهت الوثيقة — DAF-HR-04 — الإصدار 3.0 — تاريخ الإصدار 2026/11/06 — منصة دفة للتخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات